

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

DESPACHO ORDINATÓRIO DE INSTAURAÇÃO Nº 28/2026/COGE/SCO

Processo nº 53500.007555/2026-55

Interessado: PLUMIUM COMUNICACAO E MARKETING LTDA

Por meio do Despacho Decisório nº 274/2022/COGE/SCO (SEI nº 9428475 e cópia nº 15117756) foi determinado à Superintendência de Controle de Obrigações (SCO) a abertura de Procedimento para Apuração de Descumprimento de Obrigações (PADO), em face da **PLUMIUM COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº **09.265.362/0001-89**, para averiguação de indício de infração ao art. 33 do Regulamento Geral de Portabilidade (RGP), aprovado pela Resolução nº 460, de 19 de março de 2007, sucedido pelas Condições para a Portabilidade de Código de Acesso (CPCA), anexas por meio da Resolução nº 750, de 15 de março de 2022, e ao Regulamento dos Serviços de Telecomunicações (RST), aprovado pela Resolução nº 73/1998, vigentes à época da infração, que determinam a obrigação das prestadoras de serviços de manter relação contratual com a Entidade Administradora da Portabilidade a fim de assegurar a própria Portabilidade para seus usuários, conforme abaixo exposto:

Art. 29. As prestadoras devem contratar a Entidade Administradora para a execução dos procedimentos relativos à Portabilidade.

§ 1º As prestadoras são responsáveis pelos ônus decorrentes da contratação da Entidade Administradora para prestação dos serviços relativos à Portabilidade.

§ 2º O contrato com a Entidade Administradora deve conter no mínimo as condições para a manutenção da Entidade Administradora, incluindo o gerenciamento do Processo de Portabilidade e da BDR, bem como as obrigações da Entidade Administradora quanto ao fornecimento de informações solicitadas pela Anatel, por meio das prestadoras, relativamente à Portabilidade.

A análise da Gerência de Controle de Obrigações Gerais (COGE) da SCO, conforme detalhado no Informe nº 386/2022/COGE/SCO (SEI nº 15117751), concluiu pela existência do referido indício de infração.

A referida infração foi mantida pelo artigo 85 da Resolução nº 777, de 28 de abril de 2025, que revoga e altera Resoluções expedidas pela Anatel e aprova o Regulamento Geral dos Serviços de Telecomunicações - RGST, dispondo:

Art. 85. As prestadoras devem contratar a Entidade Administradora para a execução dos procedimentos relativos à portabilidade.

§ 1º As prestadoras são responsáveis pelos ônus decorrentes da contratação da Entidade Administradora para prestação dos serviços relativos à portabilidade.

§ 2º O contrato com a Entidade Administradora deve conter, no mínimo, as condições para a manutenção da Entidade Administradora, incluindo o gerenciamento do Processo de Portabilidade e da BDR, bem como as obrigações da Entidade Administradora quanto ao fornecimento de informações solicitadas pela Anatel, por meio das prestadoras, relativamente à portabilidade.

Isso posto, o GERENTE DE CONTROLE DE OBRIGAÇÕES GERAIS – COGE, **RESOLVE**, com fulcro no disposto nos art. 40, V, art. 80, caput, art. 82, I, e no art. 208, VI, todos do Regimento Interno da ANATEL, aprovado pela Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013, INSTAURAR PROCEDIMENTO PARA APURAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES – PADO, em desfavor da **PLUMIUM COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA.**

A situação descrita caracteriza indício(s) de descumprimento(s) de obrigação(ões) contida(s) nos referidos instrumentos normativos, ficando a autorizada sujeita às sanções, previstas no artigo 173 da Lei n.º 9.472, de 16 de julho de 1997 - Lei Geral de Telecomunicações, combinado com o artigo 3º do Regulamento de Aplicação de Sanções Administrativas, aprovado pela Resolução n.º 589, de 7 de maio de 2012.

Após a instauração, a entidade será notificada a oferecer defesa e a apresentar provas que julgar cabíveis, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da notificação, conforme regras estabelecidas no inciso II do art. 82 do Regimento Interno da ANATEL, sob pena de revelia.



Documento assinado eletronicamente por **Raphael Garcia de Souza, Gerente de Controle de Obrigações Gerais**, em 05/02/2026, às 10:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



A autenticidade deste documento pode ser conferida em <https://www.anatel.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **15117765** e o código CRC **256AAA26**.